

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 의료폐기물 특별점검 과태료 납부 부적정

2. 관계기관 : □□병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□병원은 「폐기물관리법」 및 「폐기물관리법시행령」에 의거 분류된 의료폐기물을 부서에서 보관 후 법정 보관기간 내에 전문위탁업체를 통해 배출하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「폐기물관리법」 제13조제1항에서는 ‘누구든지 폐기물을 처리하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준과 방법을 따라야 한다. 다만, 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 따라 재활용을 하기 쉬운 상태로 만든 폐기물에 대하여는 완화된 처리기준과 방법을 대통령령으로 따로 정할 수 있다.’라고 정하고 있고 같은 법 시행규칙 제14조의 [별표5] 5. 지정폐기물 중 의료폐기물의 기준 및 방법 다. 보관의 경우 1)에서는 의료폐기물을 위탁처리하는 배출자가 의료폐기물의 종류별로 보관기간(7일~60일)을 초과하지 않도록 정하고 있습니다.

한편 「법인세법」 제21조(세금과공과금의 손금불산입)에 따르면 ‘별금, 과료(통고처분금 포함), 과태료(과료와 과태금을 포함), 가산금 및 체납처분비는 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다’라고 정하고 있고 회사의 비용으로 납부할 수 없으며 우리 공단은 2018년 법인세 신고납부 시 과태료 등에 대한 비용을 손금불산입하고 있어 법인세를 부담하고 있습니다.

따라서 □□병원은 법에서 정한 바와 같이 의료폐기물을 종류별로 적정한 보관장소에서 보관하고 보관기간을 준수하여 과태료 등 행정처분을 받아 병원 예산으로 납부하여 비용이 부인되어 법인세 부담을 증가시키지 않도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원은 2017.11.16. 낙동강유역환경청에서 실시한 의료폐기물 특별점검 시 ●●●●과에서 냉장 보관 중인 조직물류폐기물을 17일간 보관하여 보관기간 15일 보다 2일을 초과함에 따라 과태료를 부과 받았습니다.

한편 위 건 관련자들은 해당 폐기물은 미생물검사실에서 배출된 것으로 폐기물이 가득 차서 ●●●●과 폐기물냉장고에 보관 후 폐기물 수거시간(당시 매주 금요일 오전 5시~6시경) 미숙지로 보관기간을 초과하였다고 진술하여 □□병원은 이에 책임을 물어 신분처분을 하였으나 부과된 과태료 \$\$\$\$\$\$원은 관련자 부담이 아닌 병원 예산으로 '18.1.19에 납부하여 병원 비용으로 처리하였습니다.

4. 관계기관 의견 : □□병원은 감사결과를 수용하고, 관련자로부터 해당 과태료를 회수할 것이라는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 병원 예산으로 납부한 과태료 \$\$\$\$\$\$원을 관련자로부터 회수하시기 바람,
(시정)
- 법률 및 규정 등에서 정하는 의무를 이행하지 않아 발생하는 과태료에 대해 병원 예산으로 납부하여 비용 처리되지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)